



**PERJANJIAN KERJA SAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG KABUPATEN MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
TENTANG
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR: 074.3/ /35.07.302.102/2024

NOMOR: 245.1/E-PKS/DIR/II/2024

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Satu** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh empat** yang bertanda tangan di bawah ini:

dr. NUR ROCHMAH, M.M.R.S. : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan RA. Kartini No. 5 Lawang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor : 821.2/104/35.07.201/2023 untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

dr. NUR MAZIDAH : Plt. Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang yang berkedudukan dan berkantor di Banjararum Selatan No. 7 Mondoroko, Singosari, Malang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 001.204/DPM/1-KEP/DIR/2024 tanggal 1 Februari 2024 untuk dan atas nama Rumah Sakit Prima Husada Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian antara Direktur RSUD Lawang dengan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam hal ini bersepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Rujukan Pelayanan Kesehatan;
2. **PIHAK KESATU** adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat;
3. **PIHAK KEDUA** adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis;
4. Direktur RSUD Lawang adalah pimpinan tertinggi RSUD Lawang yang berfungsi sebagai penanggung jawab pengelolaan RSUD Lawang;
5. Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah pimpinan yang berfungsi sebagai penanggung jawab pengelolaan Rumah Sakit Prima Husada Malang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Rujukan Pelayanan Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

LATAR BELAKANG

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan dan/atau penunjang dari **PIHAK KESATU**;
2. **PIHAK KESATU** bersedia memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Rujukan Pelayanan Kesehatan;
4. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk memberikan pedoman serta landasan hukum kegiatan rujukan pelayanan kesehatan **PARA PIHAK**;

PIHAK I	PIHAK II

5. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, **PIHAK KEDUA** bermaksud menjalin kerja sama dengan **PIHAK KESATU** di bidang Rujukan Pelayanan Kesehatan yang diperuntukkan bagi pasien **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam hal rujukan pelayanan kesehatan bagi pasien sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki, diantaranya:

1. Rujukan Alih Rawat sebagaimana disebutkan di atas terdiri dari:
 - a. Rujukan Alih Rawat Inap;
 - b. Rujukan Rawat Jalan;
 - c. Rujukan Rawat Intensif.
2. Rujukan parsial penunjang sebagaimana disebutkan di atas terdiri dari:
 - a. Rujukan Parsial Laboratorium;
 - b. Rujukan Parsial Radiologi.

PIHAK I	PIHAK II

3. Pelayanan Farmasi (khusus obat yang tidak tersedia di Instalasi Farmasi **PIHAK KEDUA**, termasuk dalam hal pinjam obat jika kehabisan di masing-masing PIHAK);
4. Rujukan pelayanan pemeriksaan kesehatan lain-lain yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** yang jenis pelayanannya tersedia di **PIHAK KESATU**;
5. Pelayanan pasien umum maupun pasien dengan penjaminan (BPJS atau asuransi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku) yang dirujuk oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 4 **KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK**

1. KEWAJIBAN PIHAK KESATU:

- a. Memberikan pelayanan rujukan yang profesional kepada pasien dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Menjaga kode etik kedokteran dan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran yang berlaku;
- c. Memenuhi kesepakatan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati.

2. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan pelayanan dengan baik sesuai standar pelayanan yang berlaku untuk pasien yang akan dirujuk ke **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan informasi rekam medis pasien yang akan mendapatkan rujukan pelayanan kesehatan;
- c. Bertanggung jawab terhadap :
 - 1) *Life Saving* pasien yang akan dirujuk;
 - 2) Formulir rujukan yang berisi : identitas pasien, dokter yang menangani sebelumnya, dan pemeriksaan kesehatan pasien, serta terapi atau tindakan yang telah diberikan kepada pasien.
- d. Mematuhi Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

3. HAK PIHAK KESATU:

- a. Menerima rujukan pasien untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati;
- b. Menerima informasi tentang rekam medis pasien dari **PIHAK KEDUA**;

PIHAK I	PIHAK II

- c. Menerima pembayaran atas pelayanan yang diberikan kepada pasien **PIHAK KEDUA**.

4. HAK PIHAK KEDUA :

- a. Mengirimkan rujukan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan lebih lengkap di Fasilitas Kesehatan **PIHAK KESATU**;
- b. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik untuk pasien yang di rujuk ke **PIHAK KESATU**.

PASAL 5
PROSEDUR RUJUKAN

1. Sebelum melaksanakan rujukan pasien, **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menghubungi **PIHAK KESATU**;
2. **PIHAK KESATU** memberikan konfirmasi pada **PIHAK KEDUA** tentang kesiapan penerimaan rujukan;
3. Pelayanan kesehatan terhadap pasien rujukan dari **PIHAK KEDUA** dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di **PIHAK KESATU** dan atas persetujuan keluarga/pasien yang dirujuk.

PASAL 6
TATA CARA PEMBAYARAN DAN BIAYA

1. Tarif pelayanan rujukan yang berlaku dalam Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan tarif yang berlaku di **PIHAK KESATU**;
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan menyetujui dan mengikuti perubahan-perubahan atas tarif pelayanan rujukan **PIHAK KESATU**;
3. Pasien JKN yang dirujuk alih rawat dilakukan tatalaksana penjaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku di BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan;
4. Pembayaran pelayanan rujukan dapat dilakukan dengan;
 - a. Pembayaran langsung tunai dan/atau transfer di loket **PIHAK KESATU** setelah dilakukan pemeriksaan;
 - b. Pembayaran sistem penagihan pada **PIHAK KEDUA** setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) **PIHAK KESATU** membuat dan mengirimkan tagihan kepada **PIHAK KEDUA**;

PIHAK I	PIHAK II

- 2) Tagihan berdasarkan jumlah dan jenis pemeriksaan yang telah dirujuk oleh **PIHAK KEDUA** mulai tanggal 1 sampai dengan 31 setiap bulannya;
- 3) Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening bank **PIHAK KESATU** :
- NAMA BANK : BPD JAWA TIMUR (Bank Jatim)
NOMOR REKENING : 0591001159
ATAS NAMA : RSUD Lawang
- 4) **PIHAK KEDUA** melakukan konfirmasi pembayaran melalui Bendahara Penerimaan **PIHAK KESATU**;
- 5) **PIHAK KEDUA** melakukan verifikasi tagihan pemeriksaan rujukan, jika sudah sesuai proses pembayaran bisa dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan dikirim;
- 6) Apabila terdapat penyesuaian jumlah tagihan, **PIHAK KEDUA** akan memberikan konfirmasi kepada **PIHAK KESATU**;
- 7) **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pembayaran apabila **PIHAK KESATU** telah memberikan jawaban atas konfirmasi penyesuaian jumlah pembayaran;
- 8) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran kepada **PIHAK KESATU** tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka **PIHAK KESATU** berhak untuk menolak pengiriman rujukan **PIHAK KEDUA** sampai **PIHAK KEDUA** memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani;
2. Permohonan perpanjangan dan penghentian Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan **PIHAK KEDUA** secara tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 8
PEJABAT YANG DITUNJUK

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional objek perjanjian selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini di alamatkan ke:

a. Dari **PIHAK KESATU**

Nama : drg. Ivan Drie, M.M.R.S.
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
RSUD Lawang Kabupaten Malang
Alamat : Jl. R.A. Kartini No. 5 Lawang, Malang
No telp : Telp. (0341) 426072

Nama : dr. Annisa Amilia
Jabatan : Kepala Instalasi Humas & Pemasaran
Alamat : Jl. R.A. Kartini No. 5 Lawang, Malang
No telp : Telp. (0341) 426072

b. Dari **PIHAK KEDUA**

Nama : dr. Nur Mazidah
Jabatan : Plt. Direktur RS Prima Husada Malang
Alamat : Banjararum Selatan No. 7, Mondoroko, Singosari
No telp : Telp. (0341) 458679

Nama : Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns.
Jabatan : Humas & Marketing
Alamat : Banjararum Selatan No. 7, Mondoroko, Singosari
No telp : Telp. (0341) 458679

PASAL 09
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila tidak tercapai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum yang tetap dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen.

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Pengertian *force majeure* dimaksud dalam Pasal ini adalah keadaan yang ditimbulkan bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijaksanaan Pemerintah Pusat di bidang moneter dan peraturan perundang – undangan diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1, akan diadakan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan *addendum* dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
PENUTUP

Hal- hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian tersendiri yang merupakan *addendum* yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

dr. NUR ROCHMAH, M.M.R.S.

dr. NUR MAZIDAH

PIHAK I	PIHAK II